

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 4개 관리소]

2025. 8.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 4개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	***	2022. 5.	AAA
㉡㉡㉡㉡	△△	1,***	2022. 5.	BBB
㉢㉢㉢㉢	△△	2,***	2022. 9.	CCC
㉣㉣㉣㉣	◇◇	***	2022. 9.	DDD

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 6. 9. ~ 6. 13.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 4개(△△3, ◇◇1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 등 2개 관리소는 임대조건 적용 업무와 ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 통보 및 시정 조치하였다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무가 일부 미흡하여 통보(시정완료)와 ㉠㉠㉠㉠ 등 2개 관리소는 소독용역대금 지급 업무가 일부 미흡하여 시정(회수·환급) 조치하였고, ㉢㉢㉢㉢ 등 4개 관리소는 용역 등 사업자선정 수의계약 업무가 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 7. 31.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
13	-	491,955	-	-	-	-	3 (491,955)	1	1 (20,576)	1 (471,379)	-	-	10

4) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	7
	임대조건 적용 업무(신분적용) 등	현지지도	11
㉡㉡㉡㉡	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	소독용역대금 지급 업무	통보, 시정(회수)	5
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	8
	관리규약 등 접수입 관련 업무 등	현지지도	12
㉢㉢㉢㉢	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	2
	입주자격(주택) 검증 업무	통보, 시정	3
	주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무	통보 (시정완료)	4
	소독용역대금 지급 업무	통보, 시정(환급)	6
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	9
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	13
㉣㉣㉣㉣	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	10
	임차권양도(명의변경) 업무 등	현지지도	14

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2	[통보] 사항
----------	------	-----------

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉣ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉡ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉢ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉤ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉡ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉣ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉢ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉡ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉢ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일*」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다**.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준 신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이

변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.) 「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용 기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반등에서 수급자등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

* 2024.12.31. 이전인 경우 신분변경일 익월부터 수급자등 임대조건으로 변경(소급적용)

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 수급자 또는 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하여야 한다.

또한 주거복지실-2890(2018.07.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따라 국가유공자의 생계·의료급여 수급자 소득인정액 기준충족 여부를 확인하기 위해서는 영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 증명서를 제출받아야 한다.

㉞㉞㉞㉞ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 **3동 **6호 등 4세대는 주거급여수급자·장애인 등 ‘나균’ 신분으로서 1차탈락자의 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

㉞㉞㉞㉞ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 **5동 **8호 등 2세대는 주거급여수급자·장애인 등 ‘나균’ 신분으로서 1차탈락자의 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

수감기관 의견

㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉞㉞㉞㉞, ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규 지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ☎☎☎☎

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도세, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다. [표 1] 참조

[표 1] 국토교통부 유권해석(주택청약 FAQ(2024)) Q103

「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제8호에 따른 무허가 건물이란?
「주택공급에 관한 규칙」 제53조 8. 무허가건물[종전의 「건축법」(법률 제7696호 건축법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제8조 및 제9조에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축한 건물을 말한다]을 소유하고 있는 경우. 이 경우 소유자는 해당 건물이 건축 당시의 법령에 따른 적법한 건물임을 증명하여야 한다.
종전 「건축법」 제8조에 따른 허가사항 1. 도시지역 및 제2종지구단위구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 2. 대통령령이 정하는 구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 3. 제1호 및 제2호의 지역 또는 구역 외의 지역 또는 구역에서 연면적 200제곱미터 이상이거나 3층 이상인 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는자
「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따라 무주택으로 인정이 가능한 무허가 건물이란 신축 당시의 법령에 따라 적법하게 건축되었으나, 건축법에 따라 허가 및 신청 없이 건축이 가능하여 현재 건축물 대장 또는 등기부등본이 존재하지 않은 건축물을 말한다.

또한 ‘다른 주택 건설지역 이주’에 대한 해석으로 소유 당시 해당 주택의 소재지 동일 건설지역에 거주를 하다가 이후 다른 주택건설지역으로 이주한 사실을 확인하고 주택을 소유한 시점 이후의 거주사실이 없거나 해당 주택이 소재한 주택건설지역에 거주하고 있는 경우에는 무주택으로 인정되지 않으며, 상속주택인 경우 피상속인의 동일 주택지역 거주사실이 확인되는 경우 소명 가능하다. [표 2] 참조

[표 2] 주택공급에 관한 규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제2호

「주택공급에 관한 규칙」 제53조 2. 도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외한다)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 본다)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우 (1) 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택 (2) 85㎡ 이하의 단독주택 (3) 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축 되어있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택		
다음 세가지 항목을 모두 충족할 경우 소명 가능(각 항목의 세부항목은 하나만 충족하면 됨)		
☒	☒	☒
면의 행정구역(수도권 제외) 도시지역이 아닌 지역	사용승인 후 20년 이상 단독주택 85㎡이하의 단독주택 최초등록기준지 상속 단독주택	다른 주택 건설지역 이주

그리고 상속물건과 관련해서는 지방세법 제107조(납세의무자) 제2항 제2호 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때 행정안전부령으로 정하는 주된 상속권자에게 재산세 납부할 의무가 있으며, 민법 제997조(상속개시의 원인) 상속은 사망으로 인하여 개시되며, 민법 제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물 취득권) 상속에 의한 부동산 물권 취득은 등기를 요하지 않으나 등기하지 아니하면 이를 처분하지 못하므로 본인 의사와 관계없이 피상속인의 주택을 취득하게 된다.

아울러 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**”¹⁾하여 계약을

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여

갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 **흠결 없이 자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.” 는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임차인 입주자격 요건의 흠결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, **입주자격 요건의 흠결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리하여야 한다.**

■ ☐☐☐☐ 관리소는 주택소유 전산검색 시 다음과 같이 소명 처리를 하였다.

1. 2024. 7. 18. 자 자격검색 요청 건 중 **7동 ***9호 계약자(박**) 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 무허가 건물 회신으로 소명 하는 경우 등기부등본 또는 건축물대장의 존재여부를 확인하고 공부가 없는 경우 지자체로부터 종전 「건축법」 제8조 및 「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따른 주택 신축 당시 건축법에 따라 적법하게 건축된 무허가 건물로 회신받아 소명하여야 하나, **해당 주택의 건축물대장이 존재하고, 이 경우 무허가건물로 소명이 불가함에도 건축물 대장 존재 유무를 확인하지 않고 기소명 처리하였다.**

2. 2024. 10. 23. 자 자격검색 요청 건 중 **9동 **5호 계약자(오**)의 세대원(자) 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 재산세 납세자로 계속 검색되는 물건의 경우 **소명자료 및 무주택 처리 근거를 재확인하여 소명사유가 명확하지 않을 경우 재소명 요청** 하여야 하나 기소명으로 관리하였고, 2016년 입주자 정기 주택소유 검색 시 세대원(자)가 소유한 주택(****도 **군 **면 **리 **4)이 조회되었으나 계약자 본인의 기소명 주택(***도 **군 **면 **리 **5)³⁾과 착오하여 기소명한 주택으로 현재까지 관리하고 있다.

수감기관 의견

☐☐☐☐ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

무주택자로 인정한 경우

2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흠결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

3) 2020년 입주자 정기 주택소유 검색 시 재소명 진행하여 소명처리 됨.

- 면의 행정구역에 건축되어 있는 주택, 85㎡이하의 단독주택, 다른 주택건설지역으로 이주

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 부적정한 기 소명건에 대하여 주거복지실-2352(2021.09.01.)호 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」 및 주택공급에 관한 규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준)에 따라 명확한 소명 처리가 될 수 있도록 소명 재안내 하시기 바랍니다. 【통보, 시정】

제 목 : 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무

소 속 : ☎☎☎☎

내 용 :

주거복지실-1641(2019.05.27.)호 및 동-2334(2019.07.24.)호 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행」에 따라 2019. 7. 1.부터 주택인도 지연에 따른 부당이득금 부과 시 기본임대료의 1배와 보증금 증액분의 월이자를 합산하여 고지하여야 한다. [표 1] 참조

[표 1] 주택인도 지연에 따른 부당이득금 개선사항

◆ 주택인도지연배상금 ⇒ 주택인도지연에 따른 부당이득금(2019.07.01.부터) 주택인도지연배상금(기본임대료의 1.5배) ⇒ 부당이득금⁽¹⁾임대료의 1배) + ⁽²⁾보증금 증액분의 월이자
1) 부당이득금의 임대료란 임대차 계약기간중 퇴거한 경우는 현재 임대료를 부과하고 임대차계약기간 종료후 퇴거한 경우는 정상적으로 계약 체결하였다면 부담하게 될 임대료
2) 보증금 증액분의 월 이자는 임대차계약기간 중 퇴거한 경우는 미부과, 임대차 계약기간 종료 후 퇴거한 경우 부과

☎☎☎☎ 관리소는 **1동 **8호는 유주택자로 계약만료일인 2024.10.31.이후 3개월의 퇴거유예기간을 부여하였으나, 실제 퇴거일은 2025. 3. 7. 퇴거하여 총 4개월 7일의 퇴거지연이 발생하였고, 2024. 11. 1.부터 실제 퇴거일인 2025. 3. 7. 까지 임대료(101,400원)의 1배와 보증금 증액분(355,000원)의 월이자(4,290원)를 합산한 금액을 부과 하여야 하나, 2024. 11. 1.~ 25. 1. 31.까지는 갱신 전 임대료의 1배, 25. 2. 1.~ 25. 3. 7.까지는 전환 전 임대료의 1.5배를 부과하여 112,150원을 과다 징수하였다.

또한 **8동 **4호는 상숙주택 처분유예기간을 2025. 1. 5.까지 부여하였으나, 실제 퇴거일은 2025. 2. 7. 퇴거하여 33일의 퇴거지연이 발생하였고, 2025. 1. 6.

부터 실제 퇴거일인 2025. 2. 7.까지 임대료(163,310원)의 1배와 보증금 증액분(0)의 월이자를 합산한 금액을 부과 하여야 하나, 임대료(163,310원)의 1.5배를 부과 하여 88,910원을 과다 징수하였다.

그리고 **8동 ***3호는 소득초과자로 계약만료일인 2024.10.31.이후 3개월의 퇴거유예기간을 부여하였으나, 실제 퇴거일은 2025. 2. 12. 퇴거하여 총 3개월 12일의 퇴거지연이 발생하였고, 2024. 11. 1.부터 실제 퇴거일인 2025. 2. 12.까지 임대료(116,370)의 1배와 보증금 증액분(355,000원)의 월이자(3,520원)를 합산한 금액을 부과 하여야 하나, 2024. 11. 1.~ 25. 1. 31.까지는 갱신 전 임대료의 1배, 25. 2. 1.~ 25. 2. 12.까지는 전환 전 임대료의 1.5배를 부과하여 55,130원을 과다 징수 하였다.

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 **1동 **8호 등 3세대에 대해 과다 징수한 부당이득금 환급 하시기 바라며, 주거복지실 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행 재안내」 등 지침에 따라 업무하시기 바랍니다. 【통보(시정완료)】

일련 번호	5, 6	[통보, 시정(회수), 시정(환급)] 사항
----------	------	---------------------------

제 목 : 소독용역대금 지급 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

주거복지실-8720(2017.12.12.)「공동주택 소독용역 관리업무 매뉴얼(2017년도 수정) 시행」 및 업무알림(2018.05.20.) 소독용역 관리업무절저에 따르면 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하되, 해당단지 여건에 따라 관리소장이 기준을 상향 조정할 수 있고, 소독용역 이행확인은 소독용역 계약서에 따라 소독업자로부터 소독이 적절하게 시행되고 있는지 확인하여야 하며, 계약내용 불이행 시에는 계약서에 따라 지사로 해지요청을 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

그리고, ㉠㉠지사-1489(2022.04.04.), 1899(2023.04.19.), 1998(2024.04.11.)호 ‘소독용역 계약 체결 알림’ 소독용역 계약 일반조건 제6조(대금지급)제1호에 따르면 ‘대금지급은 관리소장이 소독실시 내역과 소독작업 완료보고서(소독증명서 포함)를 확인후 제2조제5호 및 제6호에 따라 소독을 실시한 세대면적(㎡)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불’ 하여야 한다고 되어 있다. (소독용역 과업지시서의 용역대금 청구 및 지급방법: ‘소독을 실시한 세대 면적(소수점 둘째자리 이하 절사)의 합에 ㎡당 단가를 곱한 금액’)

또한, 제7조제2항에는 ‘본 계약을 체결한 후(계약관계가 종료된 경우도 포함)라 할지라도 계약금액의 결정 또는 대금지불에 하자 또는 착오 등이 있어 동 계약금액을 감액 또는 환수하여야 할 사유가 발생하였을 시는 관리소장이 정하는 금액을 감액 또는 환수 조치할 수 있다’ 고 명시되어 있다.

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ㉠㉠지사-1489(2022.04.04.), ㉠㉠지사-1899(2023.04.19.), ㉠㉠지사-1998(2024.04.11.)호 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(㎡)을 확인하여 소독용역대금을 지급하여야 하나, 2022년, 2023년, 2024년 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역대금을 지급하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ○○지사-1489(2022.04.04.)호 ‘소독 용역계약서’의 용역대상면적(m²)을 확인하여 소독용역대금을 지급하여야 하나, 2022년 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구대로 용역 대금을 지급하였다.

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 소독용역대금지급 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 과다 지급한 소독용역비를 회수하시기 바라며, 향후 소독 용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

【통보, 시정(회수)】

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 과소 지급한 소독용역비를 환급하시기 바라며, 향후 소독 용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 시정(환급)】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣
 내 용 :

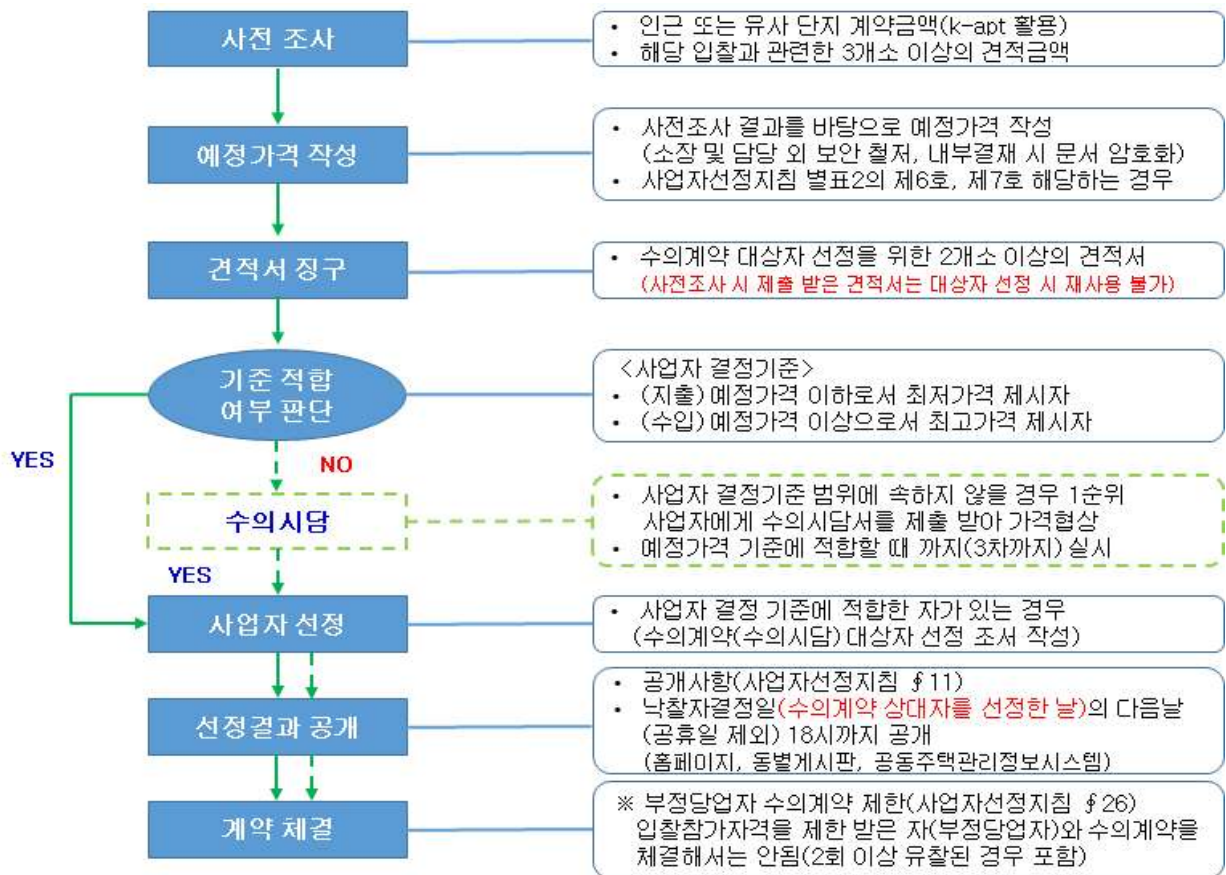
공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁴⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁵⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

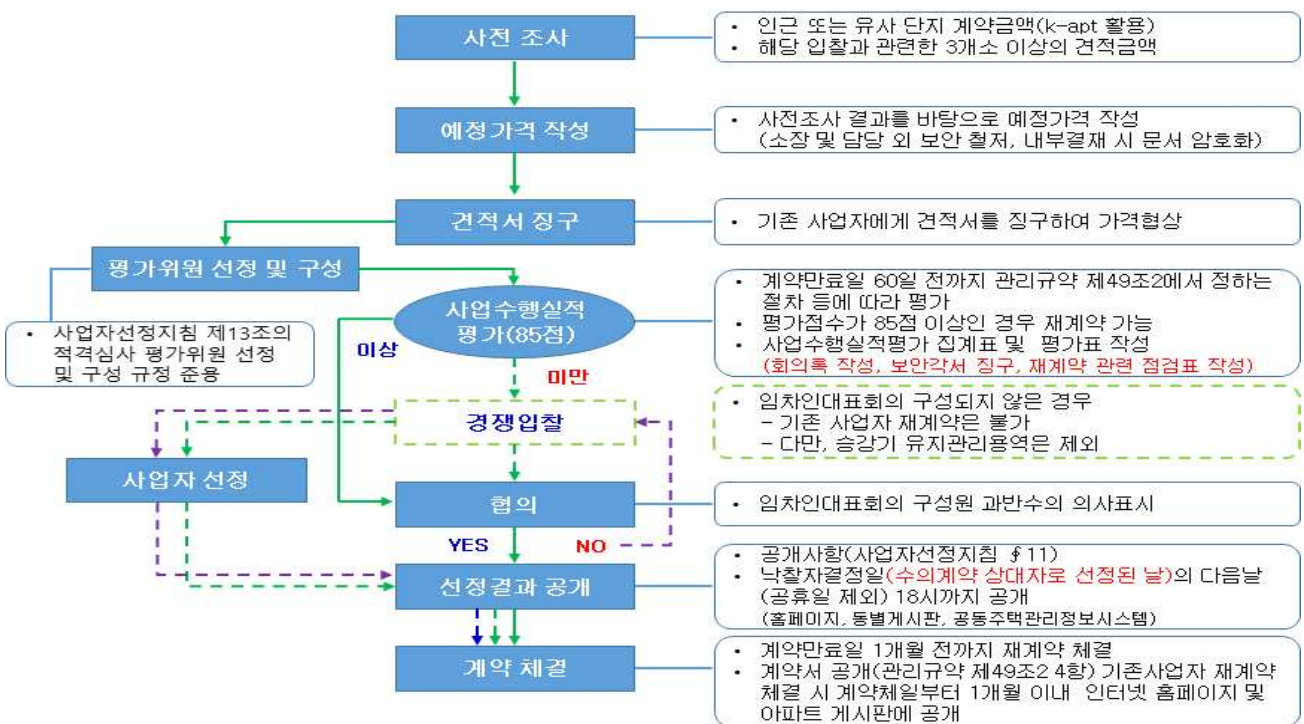
- [별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌
6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

4) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 5) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 예정가격이란 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 예정가격의 결정방법에 의해 작성된 가격을 말하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용할 수 없으며, [그림1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 견적서 금액이 예정가격 범위에 들지 않아 수의시담할 경우 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성해야 하며, 대상자에게 ‘수의시담서’를 제출받아 예정가격 기준에 적합할 때까지 3차 이내로 가격을 협상하여 결정하고 ‘수의시담 집행조서’를 작성해야 한다.

- 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고, 계약금액은 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 최종 금액’으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가(기존사업자 사업수행실적 평가 집계표 작성)하여야 하며, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의 외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가)시 회의록을 반드시 작성·보관 해야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 기존사업자 재계약을 진행하면서 2022년 승강기유지관리

용역 계약건은 예정가격(예정가격조서)을 작성하지 않았고, 기존 사업자에게 가격협상을 위한 견적서를 청구하지 않았으며, 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

또한 2022년, 2024년 승강기유지관리용역 기존사업자 계약건은 자격유지확인을 위한 서류를 청구하지 않았으며, 2022년 열교환기세관공사 용역 등 4건은 수의계약(수의시담) 대상자 선정조서를 작성하지 않았다.

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 열교환기세척공사 용역 등 4건은 예정가격(예정가격조서)을 작성하지 않았고, 2023년 승강기유지관리용역 계약건은 예정가격 전자문서(내부결재) 암호화 시 열람등급을 2등급으로 설정하였다.

그리고 주거복지동(**6동) 승강기유지관리용역(2023.02.16.~2023.08.31.) 계약(2023.02.13.)을 체결하였으나, 기존 동(**1동~**5동)과의 계약기간을 일치시킨다는 사유로 2025.02.15.일까지 계약기간을 연장하고 수정계약서만 작성(2023.03.21.)하여 용역 등 사업자선정 절차를 준수하지 않았다.

또한 2023년 승강기유지관리용역 계약 등 3건에 대해 기존사업자 재계약 자격유지확인을 위한 면허 등 서류를 청구하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리용역 계약 등 2건에 대해 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2023년 재활용품수거용역 계약 등 2건은 예정가격(예정가격조서) 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았고, 2022년 횡주하수배관청소 용역 계약 등 3건은 수의계약(대상자)선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2022년 재활용품 수거용역 계약 등 2건은 ‘예정가격조서’ 작성시 소장과 담당자 서명을 누락하였다.

■ 사업자 선정결과 공개, 업무 집행시 신고 직인 사용

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정 한 경우 선정일⁶⁾의 다음날⁷⁾ 18시까지 해당 공동주택 단지의 인터넷 홈페이지⁸⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개 하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」 제49조의2 (기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁹⁾하여야 한다.

- 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2022년 승강기유지관리용역 등 2건은 사업자 선정결과를 지연 공개하였으며, 또한 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 하나 공개하지 않았다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2023년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 및 일부 지연공개하였다.

또한 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개 하여야 하나, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 등 3건은 공개하지 않았다.

6) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

7) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

8) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

9) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

그리고 2023년 열교환기세척공사 용역 등 11건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

○ ☎☎☎☎ 관리소는 2023년 승강기유지관리 용역 계약건은 사업자 선정결과를 지연 공개하였다.

또한 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 해당 아파트의 게시판에 공개하여야 하나, 2023년 재활용품수거 용역 등 2건의 기존사업자 계약건은 공개하지 않았다.

○ ☎☎☎☎ 관리소는 2024년 승강기유지관리 용역 등 4건은 사업자 선정결과를 지연 공개하였다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류 및 지체상금 요율 등

• 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853,22.05.17.)	청렴,반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697,22.11.23.)	청렴,반부패

- 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 열교환기세척공사 용역 계약건은 ‘행정처분확인서’를 청구하지 않았고, 2024년 재활용품수거용역 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 승강기유지관리용역 등 4건의 계약건은 ‘법 위반 사실확인서’를 청구하지 않았다.

그리고, 2022년 열교환기세척공사 용역 등 4건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 청구하지 않았고, 열교환기세척용역 등 7건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 열교환기세척공사 용역 계약 등 4건은 ‘법 위반 사실확인서’를 청구하지 않았다.

그리고 2023년 재활용품수거용역 계약 등 4건은 계약시 유효기간이 경과된 ‘국세 및 지방세완납증명서’를 청구하였다.

또한 2023년 **6동 승강기유지관리 용역 계약건은 ‘청렴계약이행서약서’를 청구하지 않았고, 2023년 **6동 승강기유지관리용역 계약 등 2건은 ‘수의계약 체결 제한 여부확인서’와 ‘인권보호서약서’를 청구하지 않았다.

아울러 2023년 열교환기세척공사 용역 등 계약 4건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

- ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 횡주하수배관청소 용역(계약상대방 각서 청구) 및 폐기물처리 용역 계약건은 ‘행정처분확인서’를 청구하지 않았고, 2024년 승강기유지관리 용역 등 5건의 계약은 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 2024년 횡주하수배관청소 용역 등 3건의 계약은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 재활용품수거 용역 등 2건은 ‘법 위반 사실확인서’의 조회기간이 적정하지 않았으며, 2023년 폐기물처리 용역 계약(2023.08.02.)건은 국세 및 지방세완납증명서(2023.12.08.)를 지연하여 징구하였다.

또한 2022년 횡주하수배관청소 용역 등 3건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2023년 폐기물처리 용역 계약건은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 징구하지 않았으며, 2022년 횡주하수배관청소 용역 등 6건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았다.

아울러 2024년 승강기유지관리 용역 계약건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ○○○○○ 관리소는 ○○○○○관리소-1804(2022.12.27.)호에 따른 승강기유지관리 용역 경쟁입찰 업체선정 계약시 ‘청렴계약이행서약서’ 및 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁰⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

【통보】

10) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)